

「관광·휴양시설 투자이민제 대상지역 지정 절차 고시」 개정안

'23. 11. 법무부 체류관리과

1. 개정 배경

- 현 제도상 관광·휴양시설 투자이민제 대상지역 지정 후 해제 관련 규정이 미비하여 관련 고시 개정 필요

2. 개정 내용

- (현행 규정) 관광·휴양시설 투자이민제 대상지역 지정 후 일몰제 적용
- (개정 이유) 일몰제*가 적용되나, 시행기간 내 유치실적 저조 등의 경우에 대상지역 해제 가능 규정 미비

* 법률이나 각종 규제의 효력이 일정기간이 지나면 자동적으로 없어지도록 하는 제도

- (개정 내용) 투자 유치 실적 저조 등의 경우 시행기간 만료전이라도 지정 해제 가능하도록 고시상 근거 마련

3. 향후 계획

- '24. 11월 행정예고 및 관계기관 협의
- '24. 12월 개정고시문 관보 게재

● 법무부고시 제2024- 호

관광·휴양시설 투자이민제 대상지역 지정 절차 고시

관광·휴양시설 투자이민제도 대상지역 지정에 필요한 절차 등을 정하기 위해 「출입국관리법시행령」 별표1의2 제24호 거주(F-2) 체류자격 ‘차’목의 부동산(관광·휴양시설) 투자 지역 지정 절차를 다음과 같이 고시합니다.

2024년 월 일

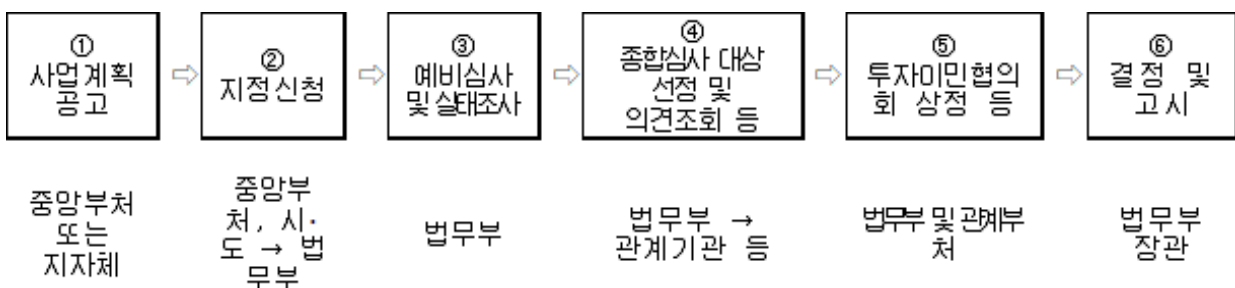
법무부장관

1. 지정신청 대상

법률에 근거하여 중앙부처의 장 또는 지방자치단체장이 지정(등록)한 특정 구역, 단지 또는 시설

- 경제자유구역(경자구역특별법), 관광 특구·단지(관광진흥법), 올림픽 특구(특별법), 종합휴양업 등록시설(관광진흥법) 등

2. 지정절차



① 사업계획 공고

- (주체) 해당 중앙부처 또는 지자체(기초 또는 광역)

※ 신청 사업이 2개 이상의 기초 지자체에 걸쳐있는 경우 중앙부처 또는 광역
지자체가 주체가 되어야 함

- (내용) 법무부장관이 정하는 내용이 포함된 '개발 및 투자유치 계획서'(별첨)
를 작성하여 20일 이상 공고*

* 공고는 해당 지자체의 홈페이지 게시 등 해당 지역 주민이면 누구든지 용이하게
접근할 수 있도록 함

② 지정신청

- (주체) 중앙부처의 장 또는 시·도지사 명의의 공문으로 법무부장관에게
관광·휴양시설 투자이민 투자지역 지정 신청

- (신청내용) 지정 필요성, 외국인 관광활성화 및 투자유치 가능성, 개발
및 투자유치계획, 기대효과 등을 기재

- (제출서류) 신청공문, 개발 및 투자유치 계획서*, 타당성 분석자료**, 지정
신청 대상사업임을 입증하는 서류, 주민 의견청취 관련 증빙자료 등 (공청회
및 지방의회 의견을 거친 경우에는 관련 자료)

* 지정필요성, 사업목적 및 개요, 위치도, 추진상황 및 향후 계획, 투자유치 동향
및 향후 가능성, 공고 등 지역 주민 의견수렴 결과 등 포함 (별첨 양식)

** 관광·휴양시설 투자이민제로 인하여 지역경제에 미치는 영향, 해당 지역의 발전
가능성 등이 포함된 전문기관의 연구결과 또는 자문 등을 근거로 작성하고
해당 자료를 별도 첨부

③ 예비심사 및 실태조사 등

- (예비심사) 제출자료 및 관련정보 등을 통한 1차 서면심사

※ 기존 지정지역(신청 지자체)의 투자유치 실적이 없는 경우 추가 지정 억제

- (실태조사) 지정신청에 대한 현지 실태조사 등을 통해 제출자료 진위여부,
지정필요성 및 지역여론 등 분석

- (공청회, 지방의회 의견) 심사과정에서 법무부장관이 필요하다고 판단할 경우 신청 기관에게 주민 공청회나 지방의회 의견을 듣도록 요구할 수 있음

※ 법무부장관의 요구가 있을 경우 지정신청 기관은 이에 응해야 함

④ 종합심사 대상여부 결정 및 의견조회 등

- (종합심사 대상 결정) 예비심사 결과 등을 바탕으로 지정검토 필요성이 있다고 판단되는 경우 종합심사 대상결정 및 신청기관 통보
- (의견조회 등) 종합심사 대상으로 결정되면 이를 관계기관, 전문가 등을 통한 의견조회, 관련 세부자료 검토 등 추진

⑤ 투자이민협의회 상정

- 종합심사 대상을 '투자이민협의회' 안건으로 상정하여 논의

⑥ 결정 및 고시

- (결정) 신청사항에 대한 검토 및 관계부처 협의 결과 등을 종합적으로 검토하여 투자대상지역 지정 여부 결정
- (고시) 결정사항을 법무부장관 명의로 고시

⑦ 지정 해제

- 시행 기간 만료 전이라도 법령을 위반하거나 투자지역의 목적과 다르게 운영하는 경우, 유치 실적저조 등 투자지역의 목적을 달성할 수 없는 경우, 투기과열 등 심각한 부작용을 유발하는 경우, 투자지역의 지방자치단체장이 신청하는 경우 등에는 투자이민협회의 심의를 거쳐 지정 해제 가능

⑧ 일몰제 적용

- 시행 기간(최대 5년) 내 지정 유지 여부 검토

※ 시행기간내 투자유치 실적과 향후 투자 가능성 등을 검토 후 연장 여부 결정

[다만, 연장하지 않기로 결정한 지역(지자체)의 재신청은 사정변경이 없는 한 1년이 경과하여야함]

3. 처리 기한 : 신청 접수일로부터 3개월 이내로 함

- 다만, 정밀심사, 자료보완 등이 필요하다고 판단될 경우 3개월 연장 가능
(최대 심사기간 6개월)

<별첨>

부동산 투자이민제 대상지역 지정

개발 및 투자유치 계획서

2024. 00.

00 광역시
00 국 00과

담당자 성명 및 연락처 : 000 사무관(T:000-000-0000)

목 차

I. 지정 필요성 0

II. 대상사업 현황 등 0

III. 투자유치 동향 등 0

IV. 의견수렴 결과 0

V. 기대 효과 0

VI. 참고 사항 0

[붙임] 법무부 고시 예시(안) 0

I

지정 필요성

○

※ 관광·휴양시설 투자이민제를 적용해야 하는 필요성 등 기재

II

대상사업 현황 등

가. 사업 목적

○

※ 대상사업 추진 목적을 구체적으로 기재

나. 추진 근거

○

※ 경제자유구역(경자구역특별법), 관광 특구/단지(관광진흥법), 올림픽 특구(특별법), 종합휴양업 등록시설(관광진흥법) 등 근거 법령 및 조항, 해당 지역(단지, 시설 등) 지정 일시 등 기재

다. 사업 개요

○ 사업명 :

○ 위치 :

○ 사업규모 :

※ 주요 시설 내역 함께 기재

- 사업기간 :
- 사업비 :
- 시행자 :
- 예정 기준금액 :

※ 기준금액 산정 내역 등 세부 설명사항 기재

라. 위치도 등

- 지역 위치도
- 전체 조감도
- 시설 배치도

마. 그간 추진 상황

-
-

바. 향후 추진계획(일정 포함)

-
-

가. 투자유치 동향

○

※ 대상사업 및 주변의 외국인 투자유치 동향 등을 상세히 기재

나. 투자유치 가능성 분석

○

※ 대상사업에 대한 외국인의 관광·휴양시설 투자유치 가능성 분석 및 분석 근거 등 기재

다. 투자유치 활동 계획

○

※ 해당 지자체, 사업자 등의 향후 투자유치 활동 계획 등을 상세히 기재

라. 투자자에 대한 혜택 발굴

○

※ 투자자에게 부여하고자 하는 특별 인센티브 등 발굴 사항 기재

IV

의견수렴 결과

가. 사업계획 공고 : 필수사항 (20일 이상 공고해야 함)

○

※ 공고한 장소 및 방법과 공고에 대한 지역 의견 등을 상세히 기재

나. 공청회 : 권장사항 (심사과정에서 법무부가 필요하다고 판단할 경우 필수사항 전환)

○

※ 공청회를 거친 경우 일시 및 장소와 공청회 결과 등을 상세히 기재

다. 지방의회 의견 : 권장사항 (심사과정에서 법무부가 필요하다고 판단할 경우 필수사항 전환)

○

※ 지방의회 의견을 들은 경우 일시 및 결과 등을 상세히 기재

V

기대 효과

○

○

VI

참고 사항

○

○

<붙임> 법무부 고시 예시(안)